



УСТАВ

СОЮЗА «ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ»

2025 год



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации некоммерческой организации

СОЮЗ «ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ»
(полное наименование некоммерческой организации)

680647, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО, Д. 4, ОФИС 317
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц "23" ОКТЯБРЯ 2002 г. за основным

государственным регистрационным номером:

1	0	2	2	7	0	0	0	0	0	9	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ
КРАЮ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(должность уполномоченного лица органа,
принявшего решение о государственной
регистрации)


Подпись М.П. (фамилия, инициалы)

К.А. ТРОШИН



Учетный N

2	7	1	2	1	1	0	6	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата выдачи: "25" МАЯ 2015 г.

РАНЕЕ ВЫДАННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ "15" ИЮЛЯ 2005 г. НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В СВЯЗИ С ВЫДАЧЕЙ НАСТОЯЩЕГО СВИДЕТЕЛЬСТВА.

УТВЕРЖДЕН
XX краевой межсоюзной конференцией
21 февраля 1995 года
с изменениями и дополнениями в редакции
от 20 марта 1997 года, 25 февраля 2000 года,
27 апреля 2002 года, 21 апреля 2005 года,
21 апреля 2010 года, 09 ноября 2012 года,
26 июня 2014 года, 17 апреля 2015 года,
19 ноября 2020 года, 7 октября 2022 года,
16 апреля 2025 года

Устав
Союза «Хабаровское краевое объединение
организаций профсоюзов»

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» (далее Профобъединение) является некоммерческой корпоративной организацией, территориальным общественным объединением, представляющим собой объединение структурных организаций общероссийских, межрегиональных профсоюзов, входящих в Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» (далее - ФНПР), действующим на территории Хабаровского края, в организационно-правовой форме союза.

1.2. Профобъединение является членской организацией ФНПР, выражает и реализует интересы ФНПР и представляет ее в Хабаровском крае.

Профобъединение разрабатывает и утверждает свой Устав в соответствии с Уставом ФНПР.

Территориальные организации общероссийских, межрегиональных профсоюзов, а в случае их отсутствия – первичные профсоюзные организации или иные структурные организации профсоюзов, входящих в ФНПР, являются членскими организациями Профобъединения.

1.3. Наименование на русском языке: полное – Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», сокращенное - ХКООП. Наименование на английском языке; полное - Khabarovsk Krai Consociation of Trade Unions, сокращенное - KTU.

1.4. Профобъединение является юридическим лицом, имеет печать, штампы, бланки.

1.5. Профобъединение имеет флаг и эмблему, описание которых содержится в Главе VII настоящего Устава, может иметь и использовать другую символику в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Профобъединения (Совета): 680000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 4.

Глава II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности Профобъединения является координация и содействие в обеспечении деятельности входящих в него членских организаций, защита общих интересов, а также реализация общих задач, стоящих перед членскими организациями по представлению и защите социально-трудовых прав, производственных, профессиональных, экономических, социальных и иных законных интересов членов профсоюзов.

Профобъединение создано в целях координации действий, входящих в него членских организаций по представительству и защите социально-трудовых

прав, производственных, профессиональных, экономических и социальных интересов членов профсоюзов, коллективных прав и интересов работников, а также представительства и защиты общих интересов и достижения общих целей членских организаций, организаций в которых Профобъединение является учредителем, членом, прямым или косвенным участником (акционером), в том числе направленных на обеспечение имущественной стабильности и независимости, содействия в обеспечении деятельности организаций профсоюзов, действующих на территории Хабаровского края.

2.2. Профобъединение действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Хабаровского края, иными нормативно-правовыми актами, Уставом ФНПР, настоящим Уставом, решениями органов Профобъединения, не противоречащими Уставу ФНПР.

2.3. Для достижения своих целей Профобъединение реализует следующие задачи:

2.3.1. Содействует развитию системы социального партнерства, реализации принципов трехстороннего сотрудничества профессиональных союзов, объединений работодателей, органов государственной власти и местного самоуправления.

2.3.2. Участвует в разработке и вносит в соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения о принятии законов Российской Федерации и Хабаровского края, иных нормативных правовых и других актов по вопросам, касающимся социально-трудовой сферы.

2.3.3. Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (включая законодательство об охране труда), выполнением условий коллективных договоров, соглашений. Участвует в реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда, занятости.

2.3.4. Принимает участие совместно с органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими заинтересованными организациями в разработке и формировании региональных программ по вопросам занятости, охраны труда и окружающей среды, социальных программ, направленных на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в разработке мер по социальной защите работников, социально-трудовых прав молодежи, определении основных критериев уровня жизни, осуществляет профсоюзный контроль за их реализацией.

2.3.5. Организует проведение научных исследований, профсоюзной экспертизы проектов законов, иных нормативных правовых актов, региональных программ.

2.3.6. Участвует в экспертизе безопасности условий труда на проектируемых, строящихся и эксплуатируемых производственных

объектах, а также в экспертизе безопасности проектируемых и эксплуатируемых механизмов и инструментов, в расследовании и рассмотрении несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве.

2.3.7. Осуществляет профсоюзный контроль в области охраны окружающей среды (общественный экологический контроль), организует и проводит в установленном порядке общественную экологическую экспертизу, участвует в деятельности по охране окружающей среды, оказывает содействие органам государственной власти Хабаровского края, органам местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды, противодействует принятию хозяйственных и иных решений, реализация которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье и имущество граждан.

2.3.8. Представляет и защищает права и законные интересы членов профсоюзов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, объединениях работодателей, добивается социальной направленности проводимой экономической политики в вопросах организации, оплаты и нормирования труда, бюджетной и налоговой политики, ценообразования, занятости, приватизации, охраны труда, профилактики профессиональных заболеваний, экологической безопасности, социального, медицинского страхования, пенсионного обеспечения и других, касающихся уровня и качества жизни работников.

2.3.9. Предъявляет требования к органам государственной власти, органам местного самоуправления, работодателям и их объединениям и добивается отмены, приостановки исполнения или изменения решений, нарушающих права, законные интересы работников и профсоюзных организаций.

2.3.10. Осуществляет профсоюзный контроль в сфере обязательного социального страхования работников, участвует в управлении отделениями внебюджетных фондов конкретных видов обязательного социального страхования и других фондов социальной направленности, разработке и согласовании положений о них.

2.3.11. Создает координационные советы организаций профсоюзов - представительства Профобъединения в муниципальных образованиях в целях решения задач по защите социально-трудовых, профессиональных и иных прав и интересов членов профсоюзов, развития социального партнерства с органами местного самоуправления и работодателями (объединениями работодателей), заключения с ними соглашений и договоров, проведения солидарных действий профсоюзов.

Координационный совет действует на основании Положения, утверждаемого Советом Профобъединения и в соответствии с Уставом Профобъединения.

2.3.12. Представляет интересы работников при регулировании социально-трудовых отношений, ведении коллективных переговоров и подготовки проектов соглашений, заключении соглашений, организации

контроля за их выполнением, а также при формировании и осуществлении деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.

2.3.13. Участвует в выборах и референдумах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.3.14. Содействует организации и проведению оздоровительных мероприятий среди членов профсоюзов и их семей, взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления, объединениями работодателей и организациями по развитию санаторно-курортного лечения, туризма, детского оздоровительного отдыха, учреждениями культуры, отдыха, массовой физической культуры и спорта.

2.3.15. Владеет, пользуется и распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами, ценными бумагами, имущественными правами, а также интеллектуальной собственностью и нематериальными благами в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

2.3.16. Принимает необходимые меры экономического и правового характера для обеспечения эффективного использования имущества Профобъединения.

2.3.17. Осуществляет самостоятельно, а также через учрежденные им организации приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует таким целям.

Такой деятельностью может быть:
использование собственности Профобъединения самостоятельно, а также через учрежденные им организации;

управление санаториями, профилакториями, гостиницами и домами отдыха, культурно-просветительными, туристическими, спортивными и иными учреждениями и организациями, в том числе путем создания сложных корпоративных структур;

приобретение и реализация движимого и недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

сдача в аренду движимого и (или) недвижимого имущества Профобъединения;

приобретение и реализация акций (долей в уставных капиталах), облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инвестиционная деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

деятельность по содержанию, эксплуатации и использованию объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежащих Профобъединению;

организация и проведение Конференций, выставок, конкурсов, концертов, культурно-массовых и спортивных мероприятий, лотерей;

оказание юридических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

выполнение работ с архивными документами;

оказание посреднических услуг;

долевое участие в других организациях;
оказание справочно-библиографических, методических
(методологических) и прочих информационных услуг;
разработка, передача в пользование и реализация программного обеспечения;
осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, типографской деятельности;
осуществление образовательной деятельности;
осуществление научно-исследовательской деятельности;
оказание услуг автостоянок;
осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных законом, Профобъединение может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ;

осуществление иной приносящей доход деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации и предусмотренной Уставом Профобъединения.

2.3.18. Наряду с видами деятельности, предусмотренными Уставом Профобъединения, осуществляет (как социально-ориентированная некоммерческая организация) следующие виды деятельности:

социальная поддержка и защита граждан;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;

деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;

иные виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.

2.3.19. Может оказывать финансовую помощь и (или) иную материально-техническую помощь членским организациям и их структурным организациям, подразделениям, а также организациям, в которых Профобъединение является учредителем, членом, прямым или косвенным участником (акционером).

2.3.20. Поддерживает и отстаивает в органах государственной власти и местного самоуправления выдвигаемые членскими организациями Профобъединения законные требования, участвует в урегулировании коллективных трудовых споров (включая забастовки), организует и проводит в соответствии с законодательством собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, пикетирования и другие коллективные действия, используя их как средство защиты социально-трудовых прав и интересов работников, координирует коллективные действия членских организаций Профобъединения.

2.3.21. Оказывает помощь, в том числе правовую, членам профсоюзов и членским организациям, содействует деятельности профсоюзных инспекций труда, юридических служб и консультаций.

2.3.22. Оказывает помощь и содействие, анализирует деятельность членских организаций по защите социально-трудовых прав членов профсоюзов, в том числе по заключению коллективных договоров и соглашений, проведению коллективных действий, мотивации профсоюзного членства и другим вопросам.

2.3.23. Оказывает содействие органам общероссийских, межрегиональных профсоюзов и своим членским организациям в работе по подбору, подготовке и расстановке профсоюзных кадров.

2.3.24. Организует обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации профсоюзных работников и актива, содействует социально-экономическому, правовому и профессиональному обучению членов профсоюзов.

2.3.25. Осуществляет информационно-пропагандистскую, культурно-просветительную, образовательную и издательскую деятельность.

2.3.26. Изучает и распространяет опыт работы организаций профсоюзов.

2.3.27. Выполняет необходимые мероприятия по защите государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.28. Добивается выполнения международных конвенций и рекомендаций Международной организации труда по трудовым отношениям, гражданским правам, социально-экономическим и другим вопросам.

2.3.29. С целью координации совместных действий представители аппарата Профобъединения вправе принимать участие в заседаниях

коллегиальных органов (Конференций, Советов, Президиумов) членских организаций профсоюзов.

2.3.30. Может осуществлять также иные виды деятельности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Профобъединения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и целями, указанными в Уставе Профобъединения.

2.4. Профобъединение независимо в своей деятельности от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей, их объединений, политических партий и других общественных объединений, им не подотчетно и не подконтрольно.

2.5. Профобъединение осуществляет свою деятельность на принципах гласности, профсоюзной автономии и независимости от внешних структур, справедливости, солидарности, демократии, равноправия, законности, соблюдения равенства прав и обязанностей входящих в него членских организаций, обязательности выполнения Профобъединением решений коллегиальных органов ФНПР, обязательности выполнения членскими организациями Профобъединения решений коллегиальных органов Профобъединения, принимаемых в пределах настоящего Устава и не противоречащих уставам соответствующих общероссийских, межрегиональных профсоюзов, а также Уставу ФНПР.

2.6. Профобъединение взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, объединениями работодателей, различными политическими партиями, другими общественными объединениями, юридическими лицами и гражданами.

2.7. Профобъединение сотрудничает с территориальными объединениями организаций профсоюзов, действующими в других субъектах Российской Федерации, и территориальными объединениями организаций профсоюзов зарубежных стран.

В целях координации деятельности территориальных объединений организаций профсоюзов по представительству и защите профессиональных, экономических, социальных прав и законных интересов членов профсоюзов, достижения общих целей территориальных объединений организаций профсоюзов и их членских организаций, а также сохранения и развития отношений между территориальными объединениями организаций профсоюзов, более эффективного их взаимодействия с органами власти, Профобъединение входит и участвует в работе ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов – членских организаций ФНПР Дальневосточного федерального округа.

Глава III. ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Членскими организациями Профобъединения являются территориальные организации общероссийских, межрегиональных

профсоюзов, входящих в ФНПР, а в случае отсутствия таких организаций - первичные или иные организации соответствующих профсоюзов.

3.2. Взаимоотношения Профобъединения с организациями профсоюзов, не входящих в ФНПР, строятся на основе заключения соглашений.

3.3. Решение о приеме в Профобъединение новых членских организаций принимается Советом на основании письменного заявления с приложением решения коллегиального органа управления общероссийского, межрегионального профсоюза, копии устава профсоюза, копии устава профсоюзной организации соответствующего Профсоюза (при наличии такого устава), копии свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц), сведений о численности, организационной структуре, местонахождении постоянно действующего руководящего органа, юридическом адресе, обязательства об уплате членских взносов.

3.4. Членство в Профобъединении прекращается в связи с ликвидацией членской организации в соответствии с законодательством Российской Федерации или по решению общероссийского, межрегионального профсоюза, либо прекращением членства в ФНПР общероссийского, межрегионального профсоюза, структурной организацией которого она является.

Членство в Профобъединении прекращается в случае перехода первичной профсоюзной организации - членской организации Профобъединения, в структуру образованной территориальной или иной организации общероссийского, межрегионального профсоюза.

В случае ликвидации территориальной организации общероссийского межрегионального профсоюза, но продолжении деятельности одной или нескольких первичных, или иных организаций этого профсоюза - членство в Профобъединении переходит к ним.

3.5. Членские организации имеют право:

3.5.1. Делегировать своих представителей для избрания в коллегиальные органы Профобъединения, отзывать их.

Количество представителей и порядок делегирования в состав коллегиальных органов Профобъединения определяется Советом Профобъединения в соответствии с нормой, утверждаемой Конференцией Профобъединения.

3.5.2. Участвовать через своих представителей в работе коллегиальных органов Профобъединения.

3.5.3. Вносить проекты документов и предложения на рассмотрение органов Профобъединения, получать информацию о результатах их рассмотрения.

3.5.4. Участвовать в разработке предложений Профобъединения по проектам законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников.

3.5.5. Вносить предложения и участвовать в деятельности Профобъединения по разработке и заключению трехстороннего соглашения

между Профобъединением, краевыми объединениями работодателей и Правительством Хабаровского края, других соглашений.

3.5.6. Обращаться в органы Профобъединения с ходатайством о защите своих прав и интересов в органах власти.

3.5.7. Представлять свои интересы через Профобъединение в органах власти и управления.

3.5.8. Пользоваться имуществом Профобъединения в соответствии с нормами гражданского законодательства.

3.5.9. Использовать возможности Профобъединения для обучения профсоюзных работников и актива, получения и распространения информации, необходимой для своей деятельности.

3.5.10. Получать содействие органов Профобъединения в осуществлении контактов с зарубежными и международными объединениями профсоюзов, другими организациями.

3.5.11. В установленном законодательством порядке выдвигать и направлять работодателям или их представителям требования, участвовать в формировании и работе примирительных органов, объявлять и возглавлять забастовки, принимать решения об их приостановке, возобновлении и прекращении, а также координировать эти действия.

3.5.12. Обращаться в Профобъединение с предложениями об организации коллективных акций профсоюзов, в том числе проведении митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, а также о поддержке Профобъединением коллективных действий, проводимых членской организацией.

3.5.13. Обращаться в органы Профобъединения по вопросам профсоюзной деятельности для получения консультаций, помощи и поддержки.

3.5.14. Принимать участие в разработке различных программ и создании фондов Профобъединения.

3.5.15. Получать информацию о деятельности Профобъединения.

3.5.16. Вносить предложения о награждении профсоюзного актива, работников организаций профсоюзов, социальных партнёров знаками отличия Профобъединения, ФНПР и о поддержке Профобъединением ходатайств о награждении государственными наградами, присвоении почетных званий, ведомственными знаками отличия о труде.

3.5.17 Могут иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.6. Членские организации Профобъединения обязаны:

3.6.1. Выполнять Устав Профобъединения.

3.6.2. Поддерживать деятельность Профобъединения и принимать активное участие в реализации его целей и задач, проявлять солидарность в защите прав и интересов членских организаций Профобъединения, содействовать созданию и деятельности молодежных комиссий (Советов, комитетов) в организациях профсоюзов, Координационных советов организаций профсоюзов в муниципальных образованиях.

3.6.3. Уплачивать членские взносы в Профобъединение в соответствии с установленными Профобъединением размерами и порядком, согласованными с ФНПР.

3.6.4. Выполнять решения органов Профобъединения, принятые в соответствии с настоящим Уставом, и не противоречащие Уставу соответствующего общероссийского, межрегионального профсоюза.

3.6.5. Информировать Профобъединение о проведении Конференций, заседаний коллегиальных органов, изменениях в уставах и в составе органов управления и руководящих кадров, принимаемых принципиальных решениях и действиях, а также решениях судебных органов по вопросам защиты прав членов профсоюзов.

3.6.6. Представлять в Профобъединение данные о численности объединяемых членов профсоюза, финансовую отчетность, связанную с исчислением и уплатой членских взносов в Профобъединение, статистические сведения, перечни которых определяются коллегиальными органами Профобъединения, по согласованию с ФНПР.

3.6.7. Информировать Профобъединение об участии в выборах федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Хабаровского края, органов местного самоуправления, заключении договоров и соглашений с политическими партиями и движениями.

3.6.8. Вносить на рассмотрение своих коллегиальных органов вопросы, предложенные органами Профобъединения.

3.6.9. Содействовать заключению и выполнению трехстороннего соглашения между Профобъединением, объединениями работодателей и Правительством Хабаровского края, других соглашений.

3.6.10. Проявлять солидарность и принимать участие в организации и проведении Профобъединением коллективных действий профсоюзов.

3.6.11. Не допускать действий, ущемляющих интересы Профобъединения и входящих в него членских организаций.

3.6.12. Оказывать финансовую и другую помощь средствам массовой информации, учрежденным Профобъединением.

3.6.13. Участвовать в принятии решений Профобъединения, без которых Профобъединение не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие членских организаций необходимо для принятия решений.

3.6.14. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Профобъединения.

3.6.15. Не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Профобъединение.

3.6.16. Могут нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.7. Руководителями членских организаций Профобъединения могут быть только члены общероссийских и межрегиональных профсоюзов, входящих в ФНПР.

Руководители членских организаций Профобъединения персонально отвечают за реализацию принимаемых коллегиальными органами Профобъединения решений. Случаи невыполнения решений рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов Профобъединения, информация о результатах рассмотрения направляется членским организациям Профобъединения и в соответствующий общероссийский, межрегиональный профсоюз.

В случаях неоднократного нарушения настоящего Устава руководителем членской организации Профобъединения, выразившегося в неисполнении решений коллегиальных органов ФНПР, общероссийским или межрегиональным профсоюзом на основании обращения соответствующего коллегиального органа управления ФНПР рассматривается вопрос об исключении руководителя членской организации Профобъединения из профсоюза, членом которого он является.

При решении вопроса об исключении руководителя членской организации Профобъединения из общероссийского или межрегионального профсоюза, членом которого он является, должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

3.8. В случае невыполнения членской организацией настоящего Устава и решений органов Профобъединения, а также неуплаты членской организацией своевременно и в полном объеме членских взносов Профобъединению в течение трех месяцев допускается приостановка права решающего голоса представителей этой организации на заседаниях коллегиальных органов Профобъединения и приостановка выполнения по отношению к ней в полном объеме защитных функций на срок, определенный коллегиальным органом Профобъединения или до устранения выявленных нарушений с обязательным информированием соответствующего общероссийского, межрегионального профсоюза и ФНПР.

Глава IV. ОРГАНЫ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ

4.1. Органами управления Профобъединения являются:

Конференция Профобъединения - высший руководящий орган Профобъединения;

Совет Профобъединения – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган Профобъединения;

Президиум Профобъединения – коллегиальный исполнительный орган Профобъединения;

Председатель Профобъединения - единоличный исполнительный орган Профобъединения.

4.2. Профсоюзным контрольно-ревизионным органом Профобъединения является Контрольно-ревизионная комиссия.

4.3. Органы Профобъединения образуются по решению Конференции. Всем органам Профобъединения устанавливается единый срок полномочий, который не может быть более 5 лет. Полномочия всех выборных органов

прекращается одновременно с прекращением полномочий постоянно действующего коллегиального руководящего органа Профобъединения (Совета).

4.4. Высшим руководящим органом Профобъединения является Конференция, которая созывается Советом по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет, в сроки, определённые коллегиальными органами ФНПР.

4.5. Решение Совета о созыве Конференции, дате, времени, повестке дня, норме представительства объявляется не менее чем за два месяца до открытия Конференции.

4.6. Порядок избрания делегатов определяют членские организации Профобъединения в соответствии с их уставами и уставами общероссийских, межрегиональных профсоюзов.

Членская организация, в отношении которой действует решение Совета о приостановке права решающего голоса представителей членской организации на заседаниях коллегиальных органов, приостановке выполнения по отношению к ней в полном объеме защитных функций, делегатов на Конференцию не избирает.

4.7. Конференция:

4.7.1. Заслушивает отчеты о деятельности Совета и Контрольно-ревизионной комиссии Профобъединения.

4.7.2. Определяет основные (приоритетные) направления деятельности и очередные задачи Профобъединения.

Определяет основные направления финансовой деятельности, принципы формирования и использования имущества Профобъединения.

4.7.3. Утверждает Устав Профобъединения, разработанный в соответствии с Уставом ФНПР, вносит в него изменения и дополнения по предложению Совета Профобъединения.

4.7.4. Образует единоличный исполнительный орган путем избрания Председателя Профобъединения и принимает решение о досрочном прекращении его полномочий.

В период между Конференциями решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа по инициативе Председателя Профобъединения (собственное желание) или в случае возникновения обстоятельств, исключающих возможность исполнения полномочий единоличного исполнительного органа, принимается Советом.

4.7.5. Образует путем избрания Совет из числа лиц, делегированных членскими организациями Профобъединения в соответствии с предложенной Советом и утвержденной Конференцией нормой представительства и принимает решение о досрочном прекращении его полномочий.

Членская организация, представителям которой в соответствии с Уставом Профобъединения, приостановлено право решающего голоса на заседаниях коллегиальных органов Профобъединения, может делегировать своих представителей в состав Совета только после устранения выявленных нарушений.

В период между Конференциями, в случае необходимости, решение о прекращении и подтверждении полномочий члена Совета, делегированного

членской организацией Профобъединения, а также об изменении нормы представительства в своем составе, принимает Совет.

4.7.6. Принимает решение об образовании Президиума, определяет его количественный состав и принимает решение о досрочном прекращении его полномочий.

Персональный состав Президиума избирается Советом.

4.7.7. Избирает Контрольно-ревизионную комиссию Профобъединения и принимает решение о досрочном прекращении ее полномочий.

4.7.8. Утверждает Положение о Контрольно-ревизионной комиссии Профобъединения, вносит в него изменения и дополнения.

4.7.9. Определяет порядок приема членских организаций в Профобъединение и прекращения членства в Профобъединении.

4.7.10. По согласованию с ФНПР принимает решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, а также о дополнительных имущественных взносах членских организаций Профобъединения.

4.7.11. Принимает решения, резолюции, заявления, обращения по важнейшим вопросам жизни края, страны, деятельности органов власти различного уровня, профсоюзного движения.

4.7.12. Рассматривает апелляции членских организаций Профобъединения к его выборным органам, спорные вопросы о членстве в Профобъединении.

4.7.13. Принимает решения о реорганизации и ликвидации Профобъединения с предварительным информированием и учетом мнения ФНПР, о назначении ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса.

4.7.14. Решает иные вопросы, а также может делегировать отдельные полномочия Совету, Президиуму, Председателю Профобъединения, за исключением полномочий, относящихся к исключительной компетенции Конференции.

Вопросы, предусмотренные пунктами 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6, 4.7.7, 4.7.8, 4.7.9, 4.7.10 и 4.7.13 настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Конференции.

4.7.15 Конференция считается правомочной, если на ней представлено не менее двух третей членских организаций Профобъединения и присутствует не менее двух третей избранных делегатов.

Полномочия делегата(ов) Конференции, покинувшего(их) заседание Конференции без уважительной причины, прекращаются по решению Конференции на основании предложений мандатной комиссии Конференции. В этом случае при определении кворума и подсчете голосов должны быть соответственно уменьшены число полномочных делегатов (избранных на Конференцию и являющихся делегатами по статусу) и число делегатов, принимающих участие в заседании Конференции на момент голосования.

4.7.16. Решения Конференции считаются принятыми, если за них

проголосовало более половины делегатов, принимающих участие в заседании, при наличии кворума, если иное не оговорено Уставом Профобъединения.

Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Конференции принимаются квалифицированным большинством (не менее пятидесяти двух процентов) голосов делегатов, принимающих участие в заседании, при наличии кворума. Порядок голосования при принятии решений Конференции определяется ее делегатами.

4.7.17. Решения Конференции принимаются в форме постановлений.

4.7.18. В необходимых случаях заседания Конференции могут проводиться в очной форме посредством видеоконференцсвязи с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, позволяющих обеспечить применение соответствующих систем идентификации и контроля доступа членов этих органов, определение волеизъявления их членов, участвующих в заседании удаленно, а также ведение подсчета голосов.

Решения Конференции могут приниматься без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам исключительной компетенции, определенной Уставом Профобъединения и Уставом ФНПР.

Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей документальное подтверждение передаваемых и принимаемых сообщений.

При проведении заочного голосования необходимо обязательно сообщить всем делегатам Конференции предлагаемую повестку дня, ознакомить всех делегатов Конференции до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, обеспечить возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов с обязательным оповещением всех делегатов Конференции до начала голосования об изменениях в повестке дня, а также о сроке окончания процедуры голосования.

4.7.19. Председатель, заместитель (ли) Председателя, Председатель Контрольно-ревизионной комиссии, председатель Молодежного совета Профобъединения являются делегатами Конференции.

В работе Конференции имеют право участвовать с правом совещательного голоса не избранные делегатами члены Совета, Контрольно-ревизионной комиссии Профобъединения.

4.7.20. В случае если Конференция не состоялась в установленные сроки или в ходе Конференции не были проведены выборы органов Профобъединения, полномочия органов Профобъединения прекращаются за исключением полномочий выборных органов по подготовке, созыву и проведению Конференции.

В случае не избрания Председателя Профобъединения из числа кандидатуры(р), предложенной(ых) Исполкомом ФНПР, Конференция после

принятия решений по всем вопросам повестки дня, объявляет перерыв в своей работе и принимает решение о проведении второго заседания Конференции по выборам Председателя Профобъединения.

В этом случае Председатель ФНПР предлагает Конференции кандидатуру для избрания Председателем Профобъединения сроком до одного года.

4.7.21. Внеочередная Конференция созывается Советом по собственной инициативе, по требованию не менее одной трети членских организаций Профобъединения (на основании решений коллегиальных органов), объединяющих не менее одной трети общего числа членов профсоюзов или по решению ФНПР.

4.7.22. Решение о созыве внеочередной Конференции принимается не менее чем за месяц до ее открытия.

4.8. В период между Конференциями постоянно действующим руководящим органом Профобъединения является Совет, избираемый из представителей членских организаций Профобъединения, делегируемых и отзывааемых их выборными органами.

4.9. Членская организация Профобъединения вправе решением своего органа делегировать на заседание Совета другого представителя вместо отсутствующего члена Совета от этой организации с правом совещательного голоса (без права голосования).

4.10. Порядок делегирования и отзыва представителей в Совет определяется членскими организациями Профобъединения самостоятельно.

В период между Конференциями, в случае необходимости, решение о прекращении и подтверждении полномочий члена Совета, делегированного членской организацией Профобъединения, а также об изменении нормы представительства в своем составе, принимает Совет.

4.11. В состав Совета входят Председатель, заместители Председателя и председатель Молодежного совета Профобъединения. При прекращении их полномочий по должности прекращаются их полномочия члена Совета.

4.12. Совет:

4.12.1. Осуществляет деятельность по выполнению уставных задач, решений Конференции, коллегиальных органов ФНПР.

4.12.2. Отчитывается о своей деятельности перед Конференцией.

4.12.3. Определяет действия Профобъединения по представительству и защите интересов входящих в него членских организаций в органах власти и объединениях работодателей, используя для этого предусмотренные законодательством и настоящим Уставом формы и методы.

4.12.4. Принимает участие в регулировании социально-трудовых отношений, ведении коллективных переговоров и подготовке проектов региональных соглашений, заключении региональных соглашений, а также в организации контроля за их выполнением.

4.12.5. Принимает решения по вопросам владения, пользования и распоряжения имуществом в пределах полномочий, определенных Уставом Профобъединения и законодательством Российской Федерации.

Определяет перечень имущества Профобъединения, отчуждение которого не может производиться без согласия Совета.

4.12.6. Утверждает профсоюзный бюджет, бухгалтерский баланс, основные показатели сметы доходов и расходов, вносит в них изменения; утверждает исполнение основных показателей сметы доходов и расходов для Профобъединения.

4.12.7. В соответствии с порядком определения размера и способа уплаты членских взносов, утвержденным Конференцией и согласованным ФНПР, устанавливает размер взносов и сроки их уплаты членским организациям Профобъединения, учреждает специальные фонды Профобъединения (солидарности, страховые, молодежных инициатив, культурно-просветительные, обучения и подготовки кадров и другие, соответствующие уставным целям Профобъединения), средства которых расходуются исключительно на цели, определенные Уставами этих фондов.

4.12.8. Обеспечивает участие Профобъединения в разработке, рассмотрении и экспертизе проектов законов Хабаровского края, иных нормативных правовых актов по трудовым и социально-экономическим вопросам.

4.12.9. Вырабатывает предложения по закреплению в законах и иных нормативных правовых актах вопросов, касающихся регулирования трудовых отношений, социально-трудовых прав работников, в том числе бюджетной и налоговой политики, занятости, заработной платы, условий и охраны труда, окружающей среды, жилищно-бытового и культурного обслуживания, социальных гарантий работников.

4.12.10. Добивается социальной направленности в развитии экономики края, проводит переговоры с объединениями работодателей и органами власти по вопросам реализации соглашений, заработной платы, занятости, ценообразования, другим вопросам, касающимся уровня жизни работников.

4.12.11. Объединяет и координирует деятельность членских организаций Профобъединения в решении их задач, проводит общие мероприятия организаций профсоюзов, в т. ч. акции солидарности.

4.12.12. Принимает решения о проведении коллективных акций профсоюзов, в том числе собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других коллективных действий.

4.12.13. Определяет формы организации оздоровительных мероприятий среди членов профсоюзов и их семей, формы взаимодействия Профобъединения с санаторно-курортными, туристическими, физкультурно-спортивными, культурно-просветительными организациями профсоюзов, организациями дополнительного профессионального образования профсоюзов, расположенными на территории Хабаровского края.

4.12.14. По представлению Президиума решает вопросы приема и прекращения членства в Профобъединении в порядке, определенном Конференцией, с информированием ФНПР об этих решениях.

4.12.15. Осуществляет взаимодействие с государственными органами власти, органами местного самоуправления, объединениями и

организациями по контролю за соблюдением трудового законодательства, развитию санаторно-курортного лечения, туризма, детского оздоровительного отдыха, учреждений культуры, отдыха, физической культуры и спорта.

4.12.16. Развивает связи с другими объединениями организаций профсоюзов Российской Федерации, зарубежными организациями профсоюзов соответствующего уровня.

4.12.17. Регулярно информирует членские организации, членов профсоюзов о своей деятельности.

4.12.18. Принимает решение о созыве Конференции и норме представительства делегатов от членских организаций Профобъединения с учётом численности.

4.12.19. Вносит предложения Конференции о норме представительства в состав Совета от членских организаций Профобъединения, учитывающие интересы всех членских организаций Профобъединения с учетом их численности.

4.12.20. По решению Конференции избирает персональный состав Президиума Профобъединения.

4.12.21. Принимает решения об образовании постоянных комиссий Совета, формирует состав и определяет их полномочия.

4.12.22. Заслушивает информацию о работе постоянных комиссий Совета, Президиума, координационных советов, членских организаций о выполнении решений выборных органов Профобъединения.

4.12.23. Утверждает регламент работы Совета и Президиума, не противоречащий настоящему Уставу.

4.12.24. Рассматривает вопросы о прекращении и подтверждении полномочий членов Совета, в том числе делегированных вновь принятой членской организацией Профобъединения в соответствии с нормой представительства, утвержденной Конференцией.

В случаях, при которых осуществление прав и обязанностей члена Совета становится невозможным, членская организация решением своего органа вправе отозвать из состава Совета своего представителя и делегировать другого представителя (взамен досрочно выбывшего члена), который подлежит введению в состав Совета в качестве полномочного его члена.

4.12.25. Проводит соответствующие консультации с Председателем ФНПР по кандидатурам (кандидатуре) для избрания Председателем Профобъединения.

4.12.26. В соответствии с Порядком, утвержденным Генеральным Советом ФНПР рассматривает предложенные Исполкомом ФНПР кандидатуры (кандидатуру) для избрания Председателем Профобъединения и принимает решения о выдвижении на Конференцию кандидатуры (кандидатур) для избрания.

4.12.27. В соответствии с решением Исполкома ФНПР предлагает Конференции рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий

Председателя Профобъединения.

4.12.28. Формирует резерв на должности руководителей Профобъединения и направляет на утверждение в Исполком ФНПР.

4.12.29. Избирает в обязательном порядке по представлению Председателя Профобъединения заместителя (ей) Председателя, а в случае его отсутствия (в связи со смертью, досрочным прекращением полномочий), по предложению Президиума и принимает решение о досрочном прекращении полномочий и расторжении с ним (ними) трудового договора в соответствии с требованиями трудового законодательства

Заместители могут исполнять свои полномочия на общественных началах.

4.12.30. Рассматривает споры между членскими организациями Профобъединения в случаях их обращения в Профобъединение.

4.12.31. Избирает делегатов на Съезды и Конференции ФНПР, а также делегирует своих представителей для избрания в коллегиальные органы ФНПР и отзывает их.

4.12.32. Принимает необходимые меры по устранению недостатков, выявленных Контрольно-ревизионной комиссией Профобъединения в рамках ее полномочий и Контрольно-ревизионной комиссии ФНПР в случае проведения проверки.

4.12.33. Утверждает Положение о Координационном совете организаций профсоюзов – представительстве Профобъединения в муниципальном образовании, разработанное в соответствии с Типовым положением.

4.12.34. Принимает решение об учреждении печатного органа Профобъединения и других средств массовой информации, о назначении по представлению Председателя Профобъединения главного редактора печатного органа.

4.12.35. Утверждает знаки отличия Профобъединения и положения о них, определяет формы морального и материального поощрения.

4.12.36. Принимает решения о взаимодействии с другими общественными объединениями и организациями, действующими на территории Хабаровского края.

4.12.37. Заслушивает информацию руководителей членских организаций Профобъединения о выполнении решений органов Профобъединения.

4.12.38. Принимает решение в случаях невыполнения членской организацией Профобъединения уставных требований и решений органов Профобъединения, в том числе неуплаты членской организацией своевременно и в полном объеме членских взносов Профобъединению в течение трех месяцев, о приостановке права решающего голоса представителей этой организации на заседаниях коллегиальных органов Профобъединения, приостановке выполнения по отношению к ней в полном объеме защитных функций на срок, определенный коллегиальным органом Профобъединения или до устранения выявленных нарушений с обязательным информированием соответствующего общероссийского,

межрегионального профсоюза и ФНПР.

4.12.39. В случае установления нарушений законодательства, Устава Профобъединения и (или) решений коллегиальных органов Профобъединения со стороны Председателя членской организации Профобъединения, обращается в выборные органы соответствующего общероссийского, межрегионального профсоюза с предложением о применении мер ответственности, в том числе исключение из членов профсоюза и досрочного прекращения полномочий указанного Председателя.

4.12.40. Определяет порядок учреждения, участия либо членства Профобъединения в коммерческих и некоммерческих организациях, реорганизации и ликвидации этих организаций.

4.12.41. Осуществляет другие полномочия по решению Конференции, может делегировать отдельные полномочия Президиуму, Председателю Профобъединения.

4.12.42. Совет созывается Президиумом по собственной инициативе или по требованию не менее одной трети членов Совета, как правило, не реже двух раз в год и считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа членов Совета.

4.12.43. Решения Совета считаются принятыми, если за них проголосовало более половины его членов, принимающих участие в заседании, при наличии кворума.

4.12.44. При определении кворума члены Совета – представители членской организации, в отношении которой действует решение Совета о приостановке права решающего голоса на заседаниях коллегиальных органов Профобъединения не учитываются в общем количестве от избранных членов Совета.

Решения Совета принимаются в форме постановлений.

В необходимых случаях заседания Совета могут проводиться в очной форме посредством видеоконференцсвязи с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, позволяющих обеспечить применение соответствующих систем идентификации и контроля доступа членов этих органов, определение волеизъявления их членов, участвующих в заседании удаленно, а также ведение подсчета голосов.

Постановления Совета могут приниматься в оперативном порядке путём визирования проектов постановлений, в том числе с использованием почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной, факсимильной или иной связи.

Постановление Совета может быть принято без проведения заседания путём проведения заочного голосования (опросным путем), кроме вопросов, касающихся отчуждения имущества. Заочное голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок проведения заочного голосования

определяется в Регламенте работы Совета.

4.12.45. Заседания Совета ведет Председатель Профобъединения, а в его отсутствие – заместитель Председателя Профобъединения.

4.12.46. В работе Совета имеют право участвовать члены Контрольно-ревизионной комиссии Профобъединения с правом совещательного голоса.

4.13. По решению Конференции Совет избирает Президиум, который является выборным коллегиальным исполнительным органом Профобъединения.

Члены коллегиального исполнительного органа (Президиума) не могут составлять более $\frac{1}{4}$ состава коллегиального руководящего органа (Совета).

4.14. В состав Президиума входят Председатель Профобъединения, заместитель (и) Председателя и избранные представители членских организаций Профобъединения из состава членов Совета.

При прекращении полномочий Председателя Профобъединения, заместителя (ей) Председателя прекращаются их полномочия членов Президиума.

4.15. Членом Президиума может быть представитель членской организации Профобъединения при условии выполнения этой организацией настоящего Устава, решений коллегиальных органов Профобъединения, в том числе перечисления своевременно и в полном объеме членских взносов в Профобъединение.

4.16. Президиум подотчетен Конференции, Совету.

4.17. Заседания Президиума созываются Председателем Профобъединения по собственной инициативе либо по требованию не менее одной трети членов Президиума, как правило, не реже одного раза в два месяца и считаются правомочными, если в них участвует более половины от общего числа членов Президиума.

В необходимых случаях заседания Президиума Профобъединения могут проводиться в очной форме посредством видеоконференцсвязи с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, позволяющих обеспечить применение соответствующих систем идентификации и контроля доступа членов этих органов, определение волеизъявления их членов, участвующих в заседании удаленно, а также ведение подсчета голосов.

Постановления Президиума могут приниматься в оперативном порядке путем визирования проектов постановлений, в том числе с использованием почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной, факсимильной связи или иной связи.

Постановление Президиума может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок проведения заочного голосования определяется в Регламенте работы Президиума.

4.18. Решения Президиума считаются принятыми, если за них проголосовало более половины его членов, принимающих участие в заседании, при наличии кворума и оформляются в форме постановлений.

4.19. Президиум:

4.19.1. Организует реализацию решений Конференции, Совета, органов ФНПР.

4.19.2. Вырабатывает предложения по вопросам защиты социально-трудовых прав работников, занятости, регулирования трудовых отношений, заработной платы, условий охраны труда, создает правовую и техническую инспекции труда Профобъединения.

4.19.3. Рассматривает состояние условий и охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, ход проведения специальной оценки условий труда, отчеты Профобъединения о правозащитной работе и работе технической инспекции труда Профобъединения, обращается в орган, уполномоченный на проведение государственной экспертизы условий труда, в целях проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда.

Рассматривает итоговую статистическую отчетность по профсоюзному членству и профсоюзным органам.

4.19.4. Разрабатывает и утверждает Положение о профсоюзной правовой инспекции труда и Положение о профсоюзной технической инспекции труда на основе типовых положений, утвержденных ФНПР.

4.19.5. Утверждает в должности главного правового инспектора труда и главного технического инспектора труда Профобъединения.

4.19.6. Осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства работодателями и их объединениями, социальной защиты работников, наделяя соответствующими полномочиями профсоюзных работников и актив.

4.19.7. Представляет интересы работников при проведении коллективных переговоров о заключении и об изменении трехстороннего соглашения между Профобъединением, объединением работодателей и Правительством Хабаровского края, других соглашений.

4.19.8. Утверждает состав полномочных представителей Профобъединения в краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

4.19.9. Участвует в разработке, рассмотрении и экспертизе проектов законов и иных нормативных правовых актов по трудовым и социально-экономическим вопросам, формировании социально-экономических программ Хабаровского края.

4.19.10. Вырабатывает предложения по закреплению в законах и иных нормативных правовых актах вопросов, касающихся регулирования трудовых отношений, социально-трудовых прав работников.

4.19.11. Проводит переговоры с объединениями работодателей и органами власти по вопросам реализации соглашений, заработной платы, занятости, ценообразования, другим вопросам, касающимся уровня жизни

работников.

4.19.12. Вырабатывает и выдвигает требования к органам власти, работодателям (их представителям) и добивается отмены, приостановки исполнения или изменения решений, нарушающих права и законные интересы работников.

4.19.13. Участвует в формировании и работе примирительных органов, объявляет и возглавляет забастовки, принимает решения об их приостановке, возобновлении и прекращении, а также – координирует эти действия, согласовывает региональные перечни минимума необходимых работ в связи с проведением забастовок.

4.19.14. Объединяет и координирует деятельность членских организаций Профобъединения в решении их задач, проводит общие мероприятия организаций профсоюзов, в том числе акции солидарности.

4.19.15. Созывает Совет, вносит предложения по повестке дня, дате и месту его проведения.

4.19.16. Рассматривает заявления и вносит на заседание Совета вопросы приема новых членских организаций в Профобъединение, а также вопросы членства в Профобъединении, в случаях, предусмотренных Уставами ФНПР и Профобъединения.

4.19.17. Принимает решение о проведении коллективных акций профсоюзов, в т.ч. о проведении собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других коллективных действий в соответствии с законодательством.

4.19.18. Утверждает представителей Профобъединения в органы управления фондов конкретных видов обязательного социального страхования, бюджеты которых формируются за счет страховых взносов. Осуществляет профсоюзный контроль за использованием средств данных фондов.

4.19.19. Подводит итоги выдвижения, формирует и направляет предложения по кандидатуре(ам) для избрания председателем Профобъединения на рассмотрение Исполкому ФНПР.

В случае отсутствия предложений членских организаций Профобъединения о выдвижении кандидатур(ы) для избрания Председателем, Президиум самостоятельно предлагает кандидатуру(ы) на рассмотрение Исполкому ФНПР.

4.19.20. Совместно с органами общероссийских, межрегиональных профсоюзов проводит работу по подбору руководящих профсоюзных кадров членских организаций, согласовывает состав резерва на должности руководителей членских организаций.

4.19.21. Взаимодействует с руководящими органами общероссийских, межрегиональных профсоюзов в вопросах совершенствования профсоюзной структуры, в необходимых случаях вносит им предложения по организационному и финансовому укреплению организаций профсоюзов.

4.19.22. Оказывает помощь и содействие, осуществляет контроль за работой членских организаций по выполнению решений органов

Профобъединения, информирует общероссийский, межрегиональный профсоюз о проблемах, возникающих при взаимодействии Профобъединения со структурной организацией этого профсоюза.

4.19.23. Принимает решение о создании Координационного совета организаций профсоюзов - представительства Профобъединения в муниципальном образовании края. Назначает и освобождает председателя Координационного совета (заместителя) – представителя Профобъединения в муниципальном образовании.

4.19.24. Утверждает председателя Молодежного совета Профобъединения. Утверждает положение о Молодежном Совете Профобъединения.

4.19.25. Организует и координирует работу по обучению профсоюзных работников и актива.

4.19.26. Осуществляет информационную деятельность, организует работу печатного органа Профобъединения.

4.19.27. Устанавливает условия оплаты труда Председателя, заместителя (ей) Председателя, утверждает Положение об аппарате Профобъединения, структуру и численность аппарата Профобъединения.

4.19.28. Рассматривает и вносит на утверждение Совета основные показатели сметы доходов и расходов Профобъединения и отчитывается об исполнении сметы.

4.19.29. Представляет Совету предложения Председателя Профобъединения о досрочном прекращении полномочий заместителя (ей) Председателя Профобъединения.

Принимает решение о досрочном прекращении полномочий заместителя (ей) Председателя Профобъединения по собственному желанию.

В случае отсутствия Председателя Профобъединения вносит предложение по избранию заместителя (ей) Председателя Профобъединения.

4.19.30. Принимает решения, связанные с осуществлением Профобъединением хозяйственной и финансовой деятельности, распоряжением имуществом Профобъединения, принимает решения об одобрении сделок, направленных на отчуждение имущества Профобъединения, принимает решения об учреждении, участии либо членстве Профобъединения в коммерческих и некоммерческих организациях, а также решения по вопросам, связанным с участием (членством) Профобъединения в коммерческих и некоммерческих организациях, о создании, реорганизации и ликвидации этих организаций в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, в соответствии с уставными целями и принципами, определенными Конференцией с учетом решений ФНПР.

Реализация Президиумом указанных полномочий может быть оформлено решениями нормативного характера.

4.19.31. Принимает решения о награждении знаками отличия Профобъединения, других формах поощрения.

4.19.32. Ходатайствует по предложению членских организаций

Профобъединения и по согласованию с органами соответствующих общероссийских, межрегиональных профсоюзов о награждении профсоюзных активистов, работников организаций профсоюзов знаками отличия ФНПР, а также о представлении их к награждению государственными наградами, присвоению почетных званий, ведомственными знаками отличия в труде.

4.19.33. По предложению Председателя Профобъединения принимает решение об избрании (назначении) в установленном законодательством порядке руководителей организаций, учредителем (собственником), участником (акционером) или членом которых является Профобъединение, определяет порядок заключения и расторжения с ними трудового договора.

4.19.34. Осуществляет другие функции, которые ему делегирует Совет. Может делегировать отдельные полномочия Председателю Профобъединения.

4.19.35. Члены коллегиального исполнительного органа (Президиума), за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков или не принимал участия в голосовании, несут ответственность за принятые ими и обязательные к исполнению Председателем решения.

4.20. Текущее руководство деятельностью Профобъединения осуществляет Председатель Профобъединения, который является единоличным исполнительным органом Профобъединения.

4.21. Председатель Профобъединения:

4.21.1. Осуществляет деятельность по выполнению уставных задач, решений Конференции, Совета, Президиума, организует работу по выполнению решений коллегиальных органов ФНПР. Подотчётен Конференции, а в период между Конференциями - Совету.

4.21.2. Представляет Профобъединение без доверенности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, судебных органах, объединениях работодателей, общественных объединениях, в иных организациях, средствах массовой информации.

4.21.3. Заключает соглашения о взаимоотношениях с профсоюзными объединениями, объединениями работодателей, органами власти, зарубежными организациями с последующим информированием о них на заседании Президиума или Совета.

4.21.4. Делает в необходимых случаях заявления, направляет обращения и ходатайства от имени Профобъединения.

4.21.5. Принимает решения по вопросам владения, пользования и распоряжения имуществом Профобъединения в пределах своих полномочий, определенных Советом, Президиумом, обеспечивает защиту имущественных прав и интересов Профобъединения.

4.21.6. Вносит предложения Совету по избранию заместителя председателя Профобъединения, досрочному прекращению его полномочий и расторжению с ним трудового договора. Утверждает полномочия и обязанности заместителя председателя, заключает и расторгает с ним

трудовой договор.

4.21.7. Осуществляет общее руководство аппаратом Профобъединения, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками аппарата Профобъединения.

4.21.8. Определяет систему и размеры оплаты труда работников, штатное расписание аппарата Профобъединения.

4.21.9. Издаёт распоряжения по различным вопросам деятельности Профобъединения.

4.21.10. Выдает доверенности от имени Профобъединения.

4.21.11. Осуществляет другие полномочия, которые ему могут делегировать Совет, Президиум.

4.21.12. Систематически (ежеквартально) информирует Президиум о финансовом состоянии Профобъединения и выполнении финансовых обязательств перед ФНПР.

4.21.13. Председателем Профобъединения может быть избран член общероссийского, межрегионального профсоюза, являющегося членской организацией ФНПР, чья кандидатура предложена Исполкомом ФНПР и выдвинута Советом Профобъединения в порядке, утвержденном Генеральным Советом ФНПР.

Если Профобъединения не предлагает ни одной кандидатуры или предложенная(ые) кандидатура(ы) не поддержана(ы) Исполкомом ФНПР, то в этом случае Исполкомом ФНПР или Председателем ФНПР может быть предложена иная кандидатура.

4.21.14. Председатель Профобъединения является членом Совета, Президиума и ведет заседания.

4.21.15. С Председателем Профобъединения заключается трудовой договор, который от имени Профобъединения подписывает лицо, уполномоченное Конференцией.

Председатель Профобъединения, избранный депутатом законодательного органа государственной власти, представительного органа местного самоуправления, статус которого не позволяет заниматься другой оплачиваемой деятельностью, может, как единоличный исполнительный орган, осуществлять определенные Уставом Профобъединения права и обязанности без оплаты (на общественных началах) по решению Совета.

4.21.16. В период между Конференциями на заседании Совета по решению коллегиальных органов не менее одной трети членских организаций Профобъединения, объединяющих не менее одной трети общего числа членов профсоюзов и (или) по решению Исполкома ФНПР, созывает внеочередную Конференцию по вопросу о досрочном прекращении полномочий Председателя Профобъединения в случаях грубого нарушения им Устава ФНПР, решений органов ФНПР, настоящего Устава, решений Конференции и Совета.

4.21.17. Выдвижение и выборы Председателя Профобъединения на внеочередной Конференции проводятся в установленном порядке в соответствии с Уставом Профобъединения.

В этом случае Председатель избирается на срок до проведения очередной отчетно-выборной Конференции, на который с ним заключается трудовой договор.

4.21.18. Решение о досрочном прекращении полномочий по инициативе Председателя Профобъединения (собственное желание) принимается Советом.

Исполнение обязанностей Председателя Профобъединения в этом случае, или в случае возникновения обстоятельств, исключающих возможность исполнения полномочий единоличного исполнительного органа, возлагается на одного из заместителей Председателя, а в случае их отсутствия – на члена Совета на заседании Совета на срок до проведения конференции.

С лицом, исполняющим обязанности Председателя Профобъединения, заключается трудовой договор на срок до проведения Конференции.

4.21.19. Председатель Профобъединения может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения Совета. Разрешение не требуется при осуществлении преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

4.22. При отсутствии Председателя его полномочия осуществляет один из заместителей Председателя.

4.23. Заместителем Председателя Профобъединения может быть избран член общероссийского, межрегионального профсоюза, являющегося членской организацией ФНПР.

4.24. Заместитель (и) Председателя Профобъединения входит (ят) в состав Совета и Президиума и подотчетен (ны) Совету и Председателю Профобъединения.

Срок полномочий заместителя (ей) Председателя Профобъединения не может превышать срока полномочий постоянно действующего руководящего органа Профобъединения (Совета).

4.25. Заместитель (ли) Председателя Профобъединения по поручению Председателя Профобъединения:

4.25.1. Представляет (ют) Профобъединение в органах государственной власти, органах местного самоуправления, объединениях работодателей, общественных объединениях, в иных организациях, средствах массовой информации.

4.25.2. Обеспечивает (ют) подготовку проектов документов и других материалов органов Профобъединения.

4.25.3. Осуществляет (ют) в соответствии со своими полномочиями руководство структурными подразделениями аппарата Профобъединения.

4.25.4. Полномочия заместителя (ей) Председателя Профобъединения могут быть прекращены досрочно по предложению Председателя, Президиума, если за это решение подано более половины голосов членов Совета, принимающих участие в заседании Совета, при наличии кворума.

4.25.5. Решение о прекращении полномочий по инициативе заместителя Председателя Профобъединения (собственное желание) принимается Президиумом.

4.26. Руководители Профобъединения персонально отвечают за реализацию принимаемых коллегиальными органами ФНПР решений. Случаи невыполнения решений рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов ФНПР, информация о результатах рассмотрения направляется соответствующему Профобъединению.

4.27. Для обеспечения работы Профобъединения создается аппарат, осуществляющий свою деятельность на основе положения, утверждаемого Президиумом.

4.28. Работники аппарата Профобъединения назначаются на должность и освобождаются от должности Председателем Профобъединения в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ.

4.29. Контрольно-ревизионная комиссия Профобъединения:

4.29.1. Является профсоюзным контрольно-ревизионным органом Профобъединения, избираемым Конференцией для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Профобъединения, учрежденных им организаций, исчислением и поступлением членских и других взносов, правильностью расходования денежных средств, использования имущества Профобъединения, ведением делопроизводства.

4.29.2. Руководствуется в своей деятельности Положением о Контрольно-ревизионной комиссии Профобъединения, утверждаемым Конференцией, разработанным в соответствии с Типовым положением, которое утверждается Генеральным Советом ФНПР.

4.29.3. По согласованию с общероссийскими, межрегиональными профсоюзами совместно с Контрольно-ревизионными комиссиями членских организаций Профобъединения осуществляет контроль за перечислением и использованием членских взносов территориальными, межрегиональными, первичными и иными структурными организациями профсоюзов.

Глава V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ

5.1. Профобъединение признается юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке по месту нахождения исполнительного органа Профобъединения. Права и обязанности Профобъединения как юридического лица реализуются Конференцией, Советом, Президиумом, Председателем, действующими в пределах, установленных законодательством, настоящим Уставом.

5.2. Профобъединение владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему на законных основаниях имуществом, в том числе денежными средствами, необходимыми для выполнения своих уставных целей и задач.

5.3. Профобъединение может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, доли в уставном капитале хозяйственных обществ, санаторно-курортные, туристические, спортивные, другие оздоровительные организации, культурно-просветительские, научные и образовательные организации, жилищный фонд, издательства, типографии, иные коммерческие и некоммерческие организации, а также ценные бумаги, в том числе акции, и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности Профобъединения.

5.4. Профобъединение ведет реестр находящегося в его собственности имущества, в том числе объектов недвижимости, пакетов акций и долей в имуществе хозяйственных обществ и товариществ.

5.5. Источниками формирования имущества Профобъединения являются:

взносы членских организаций Профобъединения;

добровольные имущественные взносы и пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

целевые поступления на ведение уставной деятельности от ФНПР;

поступления от проводимых Профобъединением лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, долям в уставных капиталах, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам, а также внереализационные доходы в виде процентов, полученных по договорам банковского счета;

доходы от гражданско-правовых сделок, в том числе доходы, получаемые от сдачи в аренду движимого и (или) недвижимого имущества;

доходы, получаемые от использования собственности Профобъединения, от приносящей доход деятельности, осуществляемой Профобъединением самостоятельно, а также через учрежденные им организации;

доходы в виде имущества, полученного в рамках целевого финансирования, в том числе в результате получения грантов;

другие, не запрещенные законом поступления.

5.6. Профобъединение может создавать хозяйственные общества и товарищества, в том числе банки, страховые общества, кредитные и иные коммерческие организации, общественные организации, учреждения и иные некоммерческие организации, в том числе фонды солидарности, страховые, культурно-просветительные фонды, фонды обучения и подготовки кадров и иные необходимые фонды в соответствии с уставными целями и задачами, и в порядке, установленном законодательством.

5.7. Профобъединение осуществляет приносящую доход деятельность для достижения целей, для которых оно создано, использует свое имущество для осуществления не запрещенной законом экономической деятельности исходя из целесообразности, рациональности, эффективности, которые определяются самим Профобъединением в лице своих органов управления

согласно их компетенции.

5.8. Полученные Профобъединением доходы не подлежат распределению между членскими организациями и направляются на уставные цели Профобъединения.

5.9. Профобъединение вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону, иным нормативным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество, передавать другим лицам права владения и пользования имуществом, отдавать имущество в залог, распоряжаться им иным образом.

5.10. Профобъединение не несет ответственности по обязательствам своих членских организаций. Членские организации Профобъединения не несут ответственности по обязательствам Профобъединения за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

5.11. Размер взносов членских организаций Профобъединения устанавливается решениями Совета в соответствии с порядком определения размера и способа уплаты членских взносов, установленным Конференцией и согласованным ФНПР.

Взаимоотношения Профобъединения с организациями профсоюзов, не входящих в ФНПР, строятся на основе заключения соглашений на финансовых условиях равных или превышающих финансовых обязательствах членских организаций Профобъединения.

5.12. Профобъединение обобщает и анализирует поступающую от входящих в него членских организаций информацию о финансовой деятельности, связанной с исчислением и уплатой членских и иных взносов в Профобъединение и представляет ее по установленной форме в ФНПР.

5.13. Финансовые средства Профобъединения расходуются на основании смет, утверждаемых Советом. Отчет об исполнении сметы представляется ежегодно Совету.

5.14. Профобъединение имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие банковские счета, в том числе валютные, на основании действующего законодательства.

5.15. Профобъединение отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством может быть обращено взыскание.

5.16. Решения по вопросам владения, пользования и распоряжения имуществом, являющимся общей собственностью Профобъединения и ФНПР, принимаются выборными органами Профобъединения по согласованию с ФНПР.

5.17. Неприкосновенность и защита прав собственности и независимость финансовой деятельности Профобъединения гарантируются законодательством Российской Федерации.

5.18. Членские организации Профобъединения не сохраняют права на переданное ими в собственность Профобъединения имущество, в том числе

на членские взносы.

5.19. Имущество Профобъединения без его согласия может быть отчуждено только по решению суда.

Глава VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ

6.1. Решение о реорганизации или ликвидации Профобъединения принимается Конференцией. Решение Конференции принимается квалифицированным большинством голосов делегатов, предусмотренным Уставом Профобъединения, участвующих в заседании, при наличии кворума.

6.2. В случае принятия решения о ликвидации Профобъединения, Конференция назначает ликвидационную комиссию.

6.3. Имущество Профобъединения, оставшееся после проведения всех расчетов, возврата кредитов, ссуд и процентов по ним и проведения обязательных платежей, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом и определяемые решением Конференции.

Глава VII. СИМВОЛИКА ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ

7.1. Профобъединение использует в качестве символики эмблему и флаг.

7.2. Эмблема представляет собой круг. В левой части его на фоне лазоревых и белых полос, олицетворяющих Амур, расположен флаг Хабаровского края. В нижней части эмблемы в рукопожатии отражен символ единства, сплоченности, солидарности профсоюзов.

По кругу эмблемы на белом фоне надпись: "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов".

При исполнении эмблемы применены три цвета – светло-лазоревый, белый, зеленый.

7.3. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище светло-синего (лазурь) цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3. В центральной части флага располагается эмблема Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов». Отношение размера эмблемы к длине флага 1:3.

Решение о государственной регистрации изменений, внесенных в устав Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 14 мая 2025 года, учетный номер 2712110696.

Сведения о государственной регистрации изменений в устав Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 22 мая 2025 года за государственным регистрационным номером 2252700768263.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью тридцать четыре листа.

Начальник Управления



А.В. Бачурин
26.05.2025

